



DPPM

PROCESSO ORDINÁRIO

CPPM ARTS. 384-450 • RECEBIMENTO • INSTRUÇÃO • REVELIA • ALEGAÇÕES • JULGAMENTO

DPPM • AULA 18

DIA 19 • 2ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



MAPA DO RITO

O procedimento geral dos crimes militares

1. Onde começa o processo ordinário

O CPPM é expresso: o processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia. A partir daí, a marcha processual segue pelas providências de instalação, citação, instrução, alegações e julgamento.

EXEMPLO O Ministério Público oferece a denúncia; somente o recebimento judicial marca o início do processo ordinário.

BIZU 95+ OFERECIMENTO ≠ RECEBIMENTO. O marco do art. 396 é o recebimento.

PEGADINHA Afirmar que o processo começa automaticamente com a remessa do IPM ao Ministério Público.

2. Prioridade e disponibilidade do acusado

Têm preferência para instrução os processos de acusados presos; entre estes, os de prisão mais antiga. O acusado militar fica sujeito às regras de disponibilidade da Justiça Militar durante a instrução, sem que isso elimine as garantias constitucionais.

EXEMPLO Dois processos aguardam instrução e apenas um réu está preso: esse processo tem preferência legal.

BIZU 95+ PRESO primeiro; dentro dos presos, prisão mais antiga.

PEGADINHA Tratar a preferência como causa automática de nulidade se a ordem for alterada por motivo justificado.

Q01 BANCO AUDITADO • CPPM, art. 396

O processo ordinário previsto no CPPM inicia-se com o recebimento da denúncia.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



INSTRUÇÃO

Citação, interrogatório, exceções e revelia

3. Citação e atos iniciais

Recebida a denúncia, seguem-se as providências para citação do acusado e formação da relação processual. Na instrução, o acusado é qualificado e interrogado, sem prejuízo do direito ao silêncio e das garantias de defesa.

EXEMPLO O acusado citado passa a acompanhar os atos designados, pessoalmente quando a lei exigir e por intermédio da defesa nos demais casos.

BIZU 95+ CPPM deve ser lido com filtro constitucional: silêncio não pode gerar presunção de culpa.

PEGADINHA Aplicar literalmente redação antiga do CPPM para punir o exercício do direito ao silêncio.

4. Revelia do preso e do solto

O CPPM admite revelia. O acusado preso que, sem motivo justificado, recusa-se a comparecer à instrução pode ter o processo prosseguindo à revelia com defensor. O acusado solto pode ser revel se, regularmente citado, não atender ao chamado inicial ou faltar, sem justa causa, a ato em que sua presença seja indispensável.

EXEMPLO Réu solto citado que simplesmente não aparece ao início da instrução pode ser considerado revel.

BIZU 95+ PRESO que se recusa e SOLTO que falta sem justa causa: ambos podem gerar revelia em hipóteses legais.

PEGADINHA Afirmar que réu preso jamais pode ser revel.

Q02 CEBRASPE • STM • Juiz-Auditor Substituto • 2013

No processo ordinário e nos processos especiais, admite-se a revelia do acusado preso que se recuse injustificadamente a comparecer à instrução e do acusado solto que, regularmente citado, não atenda ao chamado judicial para o início da instrução.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



PROVA E ALEGAÇÕES

A sequência que mais cai

5. Testemunhas e diligências

No processo ordinário, ouvem-se primeiro as testemunhas de acusação e depois as da defesa. A defesa pode indicar testemunhas dentro do prazo legal após a última testemunha de acusação, respeitados os limites do CPPM. Reconhecimento e diligências seguem as regras próprias do código.

EXEMPLO Encerrada a prova da acusação, a defesa ainda dispõe da janela legal para indicar suas testemunhas.

BIZU 95+ ORDEM: acusação → defesa → diligências finais.

PEGADINHA Achar que a defesa precisa necessariamente apresentar todo o rol antes do início da instrução.

6. Art. 427 e alegações escritas do art. 428

Após a última testemunha de defesa, as partes têm vista por cinco dias para requerer o que for de direito. Superada essa fase, abre-se vista sucessiva para alegações escritas por oito dias ao Ministério Público e à defesa; há regras especiais quando o número de acusados e defensores é elevado.

EXEMPLO Fim da prova testemunhal não significa julgamento imediato: antes há diligências e alegações escritas.

BIZU 95+ 5 dias para requerimentos finais; depois, em regra, 8 dias de alegações escritas para cada lado, sucessivamente.

PEGADINHA Confundir os prazos dos arts. 427 e 428.

Q03 BANCO AUDITADO • CPPM, arts. 427-428

Encerrada a inquirição da última testemunha de defesa, o CPPM prevê fase para requerimentos das partes e, em seguida, alegações escritas antes do julgamento.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



JULGAMENTO

Fechamento do processo ordinário

7. Preparação e sessão de julgamento

Após as alegações, o auditor pode determinar diligência para sanar nulidade ou suprir falta relevante. Estando o processo preparado, designa dia e hora para julgamento. Na sessão, o Conselho de Justiça observa a sequência legal de apresentação, leitura de peças, debates, deliberação e sentença.

EXEMPLO Se surgir falha que possa ser sanada antes do julgamento, o CPPM autoriza providência corretiva antes de marcar a sessão.

BIZU 95+ Art. 430 = “última checagem” antes do julgamento.

PEGADINHA Afirmar que, apresentadas as alegações escritas, o juiz é obrigado a julgar imediatamente sem poder determinar diligência.

8. Nova definição jurídica e defesa

A definição jurídica do fato não pode surpreender a defesa. Quando a nova classificação puder implicar pena mais grave, o sistema do CPPM exige observância das regras legais e oportunidade efetiva de resposta defensiva.

EXEMPLO Se o Ministério Público sustenta nova definição jurídica mais gravosa, a defesa deve ter oportunidade de enfrentar a tese.

BIZU 95+ NOVA DEFINIÇÃO MAIS GRAVE = contraditório reforçado.

PEGADINHA Tratar emendatio/mutatio no processo militar como liberdade ilimitada do Conselho.

RESUMO DE FLUXO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA → CITAÇÃO/INSTALAÇÃO → INTERROGATÓRIO/EXCEÇÕES → PROVA → REQUERIMENTOS → ALEGAÇÕES ESCRITAS → SANEAMENTO → JULGAMENTO.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

O art. 396 do CPPM fixa expressamente o recebimento da denúncia como início do processo ordinário.

QUESTÃO 02 - CERTO

Os arts. 411 e 412 do CPPM admitem revelia tanto do acusado preso que se recuse injustificadamente a comparecer quanto do solto que, citado, falte nas hipóteses legais.

QUESTÃO 03 - CERTO

Depois da última testemunha de defesa, o art. 427 prevê vista para requerimentos; em seguida, o art. 428 disciplina as alegações escritas antes do julgamento.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Processo ordinário: começa com o RECEBIMENTO da denúncia. Depois vêm citação, interrogatório, exceções, prova e eventual revelia. Testemunhas de acusação vêm antes das da defesa. Art. 427: requerimentos finais; art. 428: alegações escritas; art. 430: saneamento e designação do julgamento. Leia sempre o CPPM com filtro constitucional.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código de Processo Penal Militar, arts. 384 a 450, especialmente arts. 396, 411-417 e 427-431; CEBRASPE/STM 2013; banco processual penal militar da Mentoria Titã.